

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tráfico de Influência (art. 332 do CP)

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Vamos lá.

Veja como o crime de “TRÁFICO DE INFLUÊNCIA” está tipificado no Código Penal:

Art. 332 - *Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se de um crime praticado por PARTICULAR contra a Administração Pública.

Comete o crime o PARTICULAR que SOLICITA, EXIGE, COBRA ou OBTÉM VANTAGEM (ou promessa de vantagem, para si ou para outrem) **A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público no exercício da função pública.**

A conduta que o Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA** SOBRE ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO visando uma **VANTAGEM** (*financeira ou não*).

O PARTICULAR faz alguém ter a FALSA IDEIA de que ele tem PODER PARA **INFLUENCIAR no ato praticado pelo funcionário público.**

No direito romano essa conduta era conhecida como **VENDA DE FUMAÇA** (*venditio fumij*), ou seja, pune-se quem "VENDA" falsa influência (FUMAÇA) junto ao Poder Público.

Quanto a consumação do crime, observem a seguinte diferença quanto as condutas que podem levar **ao TRÁFICO DE INFLUÊNCIA:**

- O particular **SOLICITA/EXIGE/COBRA** uma vantagem A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público no exercício da função pública. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário que a vantagem seja materialmente recebida pelo particular. Nessas condutas, o crime se consuma no momento da SOLICITAÇÃO, da EXIGÊNCIA ou da COBRANÇA.**
- O particular **OBTÉM** uma vantagem A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público no exercício da função pública. Nesse caso o **crime é MATERIAL, porque é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo particular. Nessa conduta, o crime se consuma no momento da EFETIVA OBTENÇÃO da vantagem.**

Agora que você entendeu a conduta incriminada, ou seja, o que é TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, vamos reler o tipo penal apontando uma causa de aumento de pena:

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Veja que pena **SERÁ AUMENTADA DA METADE** se o PARTICULAR quando praticar o **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquela **VANTAGEM** será **DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Ora, é um caso ainda mais grave. O PARTICULAR passa a **FALSA IDEIA** de que ele tem **PODER PARA INFLUENCIAR no ato praticado pelo funcionário público, e que a VANTAGEM será também destinada ao FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Para finalizar a aula, você deve ficar atento com o crime de **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO**. A ideia da exploração de prestígio é praticamente a mesma do **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**.

Na **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO** pune-se quem *solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha*. É um crime contra a **ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**. Trata-se de um crime mais específico, ou seja, o Código Penal resolveu criar um crime **ESPECIAL** para o particular que **SIMULA** ter o poder de influenciar em **juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**.

Então fiquem atentos, se sua questão falar que o particular solicita ou recebe dinheiro a **PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**, possivelmente, estaremos diante da **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO**, e não do **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**.

Resumo

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Comete o crime o PARTICULAR que **SOLICITA, EXIGE, COBRA** ou **OBTÉM VANTAGEM** (ou promessa de vantagem, para si ou para outrem) **A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público no exercício da função pública**.

O Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA** SOBRE ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO visando uma **VANTAGEM** (*financeira ou não*).

Quanto a consumação do crime, observem a seguinte diferença quanto as condutas que podem levar **ao TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**:

- O particular **SOLICITA/EXIGE/COBRA** uma vantagem **A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO** por funcionário público no exercício da função pública. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário**

que a vantagem seja materialmente recebida pelo particular. Nessas condutas, o crime se consuma no momento da SOLICITAÇÃO, da EXIGÊNCIA ou da COBRANÇA.

- O particular **OBTÉM** uma vantagem A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público no exercício da função pública. Nesse caso o **crime é MATERIAL, porque é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário. Nessa conduta, o crime se consuma no momento da EFETIVA OBTENÇÃO da vantagem.**

A pena **SERÁ AUMENTADA DA METADE** se o PARTICULAR quando praticar o **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquela **VANTAGEM** será **DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Se sua questão falar que o particular solicita ou recebe dinheiro a PRETEXTO DE INFLUIR em **juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**, possivelmente, estaremos diante da **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO**, e não do **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
